

VI. ANUNCIOS**B) ADMINISTRACIÓN LOCAL****CONCELLO DE BEGONTE**

ANUNCIO do procedemento de execución subsidiaria de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas no polígono 8, parcela 55 (expediente 174/2026).

Iniciado o correspondente expediente de execución subsidiaria da xestión de biomasa e/ou de retirada de especies arbóreas na parcela 55 do polígono 8, segundo consta no catastro deste municipio, por incumprimento das obrigas establecidas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais.

Considerando que con data do 10.4.2024 se notificou aos titulares catastrais da dita parcela a obriga de realizar os traballos de limpeza e desbroce, todo iso de conformidade co disposto no artigo da dita Lei 3/2007, do 9 de abril.

Considerando que pese ao prazo transcorrido no día de hoxe segue a incumprirse esas obrigas legais de xestión da biomasa e/ou de retirada de especies arbóreas.

Considerando que o artigo 22.4 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, posibilita este concello para a execución subsidiaria en caso de incumprimento dos traballos de xestión de biomasa e cuxos custos se repercutirán ás persoas responsables.

Considerando que o artigo 22.6 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, establece a obriga das persoas responsables de facilitar os necesarios accesos ás entidades responsables dos traballos de xestión da biomasa, que non requirirán de ningunha autorización para a execución subsidiaria da xestión da biomasa nas redes de faixas de xestión.

Pola presente, de conformidade co establecido no artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local, e artigo 22.4 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais, en uso das facultades conferidas pola normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a execución subsidiaria por parte deste concello de Begonte da xestión da biomasa e/ou retirada de especies arbóreas da parcela 55 do polígono 8, segundo

CVE-DOG: udvsdf52-wxz2-mvw9-8up4-mdy3hpaz6uk0



consta no catastro deste municipio, cuxo titular catastral é Calidad Inve Galicia, S.A. por incumprimento das obrigas previstas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais.

Segundo. Encomendar os traballos de execución subsidiaria – dada a carencia de medios municipais propios – á empresa Servicios Forestales Begal, con CIF B56694342, e débense facilitar os necesarios accesos por parte das persoas responsables sen que se requira ningunha autorización ao respecto.

Terceiro. A especies arbóreas retiradas serán obxecto do seu comiso e o seu destino será o seu alleamento nos termos previstos na dita Lei 3/2007, destinándose os importes obtidos pola venda a sufragar os gastos derivados desta execución subsidiaria.

Cuarto. Efectuar a oportuna liquidación dos custos dos traballos de execución subsidiaria e do valor das especies arbóreas retiradas.

Quinto. Notificar esta resolución aos interesados, coa indicación dos recursos que legalmente procedan.

Recursos: contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente o recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes contado desde o seguinte ao da recepción desta notificación, ante o mesmo órgano que adoptou o acordo, ou directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no prazo de 2 meses contado desde o seguinte ao da recepción desta notificación, sen que se poida simultanear ambos os dous.

Si se interpuxera o recurso de reposición potestativo, non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata a súa resolución expresa ou ata a súa desestimación por silencio; de conformidade co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Begonte, 29 de abril de 2026

José Ulla Rocha
Alcalde

CVE-DOG: udvsdf52-wxz2-mvw9-8up4-mdy3hpaz6uk0

